

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 336/2532

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

นางสาวสำเภา ศรีคำ กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนาพันธ์ จำกัด

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ คดีมีเหตุที่จะชนะได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 59)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าภาษี
จำนวน 1,249,506.85 บาท ให้โจทก์ทั้งสอง ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้ยึดที่ดินโฉนด
เลขที่ 63109 ตามฟ้องออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ดังกล่าว

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 55, 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ